



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
GRUPO ESTADUAL ESPECIALIZADO EM PATRIMÔNIO E MEIO AMBIENTE
GEPAM/SC

**EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DA 1ª VARA
FEDERAL DE BLUMENAU – SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA
CATARINA**

Processo: 5012227-71.2018.404.7205

Autor: MUNICÍPIO DE BLUMENAU

Réu: UNIÃO E OUTROS

A **UNIÃO**, por sua advogada adiante nominada, vem à presença de Vossa Excelência, dizer e requerer o que segue:

Trata-se de Ação Civil Pública em fase de cumprimento de sentença promovida pelo Ministério Público Federal contra a União e o Estado de Santa Catarina visando a condenação desses entes públicos a realizarem diversos serviços de manutenção e recuperação nos sistemas das barragens Oeste, Sul e Norte, localizadas no Alto Vale do Itajaí, nos municípios de Taió, Ituporanga e José Boiteux, respectivamente.

Após o processamento da ação, a sentença julgou procedente os pedidos, condenando União e Estado às obrigações descritas em letras de “a” a “z”.

A sentença transitou em julgado em 11/02/2010 e está sendo executada pelo Ministério Público Federal.

Após várias medidas adotadas pela União e pelo Estado, por meio da petição do evento 22 (Pet1), o MPF aduziu o seguinte:

“Após a juntada de vasta documentação pelo ESTADO DE SANTA CATARINA, no sentido de comprovar a realização das medidas impostas pela sentença, e através dos Laudos Técnicos Periciais



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
GRUPO ESTADUAL ESPECIALIZADO EM PATRIMÔNIO E MEIO AMBIENTE
GEPAM/SC

elaborados pela assessoria técnica deste Parquet, chegou-se à conclusão de que restou comprovado o cumprimento da quase totalidade dos itens da sentença, restando apenas o cumprimento dos itens q e n, referentes à Barragem Norte de José Boiteux (evento 14, EXECSEN45, fls. 30-32).

Tais itens concernem à implantação de grades de proteção na galeria de escoamento permanente da Barragem Norte (item n) e elaboração de projetos de Modelo Hidráulico e de Engenharia do canal de deságue do Vertedor da Barragem Norte (item q)”.

E ainda,

Além disso, em relação aos demais itens da sentença, especificamente quanto às barragens Oeste e Sul, haja vista a alegada impossibilidade de operacionalização da Barragem Norte decorrente da invasão pela comunidade indígena, observa-se também que, apesar de anteriormente terem sido dados como cumpridos nos autos, as informações prestadas pela Defesa Civil levam a crer que os itens b, f, o, p e y ainda não foram devidamente cumpridos:

Observa-se que, em resposta à solicitação do MPF, a União anexou aos autos os documentos do evento 35, onde se depreende que várias providências estão em andamento no âmbito da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica no sentido de cumprir as obrigações impostas na sentença, além da Recomendação nº 02/20019. Observe-se:



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
GRUPO ESTADUAL ESPECIALIZADO EM PATRIMÔNIO E MEIO AMBIENTE
GEPAM/SC

1. Trata-se do Despacho DAA SNSH (MDR) 1358313, por meio do qual foi solicitada análise e providências cabíveis quanto a Cota - Jurídico nº 00466/2019/CONJUR- MDR/CGU/AGU (1358206) que remeteu o presente processo, nos termos da NOTA n. 00221/2019/CONJUR-MDR/CGU/AGU (1345380), a esta SNSH/MDR para fornecimento de informações referentes ao Ofício nº 00324/2019/CARPS/PUSC/PGU/AGU (1341744), por meio do qual a Procuradoria Seccional da União em Blumenau vem informar "sobre o cumprimento de sentença em Ação Civil Pública contra a UNIÃO e o ESTADO DE SANTA CATARINA, em razão de terem sido condenados solidariamente, a realizarem diversos serviços de manutenção e recuperação nos sistemas das barragens Oeste, Sul e Norte, localizadas no Alto Vale do Itajaí, nos municípios de Taió, Ituporanga e José Boiteux, respectivamente".
2. A NOTA n. 00221/2019/CONJUR-MDR/CGU/AGU (1345380) solicita posicionamento quanto ao OFÍCIO n. 00324/2019/CARPS/PUSC/PGU/AGU, o qual apresenta a Sentença - Ação nº 5012227-71.2018.4.04.7205 (1341759), que versa sobre diversos tópicos relacionados a serviços de manutenção e recuperação das barragens Norte, Sul e Oeste, assim como o Of. nº 120/GABS/SDC/2019 (1341760) da Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina, informando o cumprimento de diversos desses tópicos e a necessidade de recursos da União para o cumprimento integral da sentença. O OFÍCIO n. 00324/2019/CARPS/PUSC/PGU/AGU encaminha ainda a Recomendação 02/2019 - MPF (1341766) relacionada à Barragem Norte.
3. Cabe informar que com relação ao Ofício nº 043/SDC/GABS/2019, com cópia encaminhada em anexo ao Of. nº 120/GABS/SDC/2019 (1341760), apresentando pleito da Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina para formalização de instrumento de repasse para *realização dos estudos de impacto socioambiental da componente indígena e para o licenciamento ambiental do canal extravasor da Barragem Norte*, esta SNSH/MDR já se manifestou quanto ao assunto por meio do OFÍCIO Nº 031/2019/SIH/MI (1123538), reiterando posicionamento do Ofício nº 574/2017-SIH/MI (0696158).
4. Com relação a Barragem Norte, mais especificamente quanto a RECOMENDAÇÃO 02/2019, de 01 de abril de 2019, recomendo que seja verificada a Nota Informativa nº 2 de 22 de maio de 2019 (1337336), de autoria da SNSH, emitida em manifestação ao referido documento, conforme Processo nº 59000.007800/2019-12.
5. Ao que cabe a este Departamento, informa-se que nos foram solicitadas análises com relação a pleitos do Governo de Santa Catarina visando repasse de recursos para a *conclusão do Canal Extrasor do Vertedouro da Barragem Norte em José Boiteux/SC* (Processo nº 59020.000064/2019-33) e para a *recuperação dos equipamentos eletromecânicos e manutenção extraordinária da Barragem Norte* (Processo nº 59020.000058/2019-86).



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
GRUPO ESTADUAL ESPECIALIZADO EM PATRIMÔNIO E MEIO AMBIENTE
GEPAM/SC

6. Conforme análises realizadas por meio da Nota Técnica nº 25/2019/CGAEP/DOH/SNSH/MDR (1211823) e Nota Técnica nº 52/2019/CGAEP/DOH/SNSH/MDR (1287451), este DOH/SNSH se manifestou pela viabilidade de ambos os pleitos apresentados, com o enquadramento no Programa 2040 – Gestão de Riscos e de Desastres. Entretanto, quanto ao pleito referente a recuperação e manutenção da barragem, houve a necessidade de notificar a Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina, por meio do Ofício nº 299/2019/SNSH/MDR (1293308) de 10 de maio de 2019, para apresentação de novo Plano de Trabalho corrigido/ajustado, haja vista inconsistências apontadas no documento analisado.

7. Cabe ainda destacar que, nas análises que foram realizadas, apontamos a necessidade de que seja indicada fonte orçamentária para fazer frente aos custos apresentados, estimados em R\$ 19.985.716,03. Assim, aguardamos o ajuste no Plano de Trabalho referente a recuperação dos equipamentos eletromecânicos e manutenção extraordinária da Barragem Norte, bem como a indicação da fonte orçamentária, para que se proceda as etapas subsequentes visando a celebração dos acordos.

8. Com relação as barragens Sul e Oeste, informa-se que essas estão incluídas no *Plano de Ações Estratégicas para Reabilitação de Barragens da União, com vistas ao atendimento a Lei de Segurança de Barragem – PLANERB*, sendo que a gestão junto à operadora, a Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina, para implementação das medidas nele previstas, ficou a cargo desta SNSH/MDR, por se tratarem de barragens construídas pelo extinto DNOS (vide Nota Técnica nº 37/2019/CGAEP/DOH/SNSH/MDR (1263086) e encaminhamentos posteriores do Processo nº 59000.000363/2014-00).

9. Desta forma, considerando o Despacho CGAEP 1357327, o Despacho DOH 1357891 submeteu o Processo nº 59000.000363/2014-00 ao gabinete desta SNSHS, recomendando o envio de ofícios à Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina, tratando das barragens Sul e Oeste, nos quais informa-se da disposição do Ministério para assinatura de termos de convênio ou instrumento congênere, providenciando suporte financeiro para implementação de medidas indicadas no PLANERB, sendo necessário para tal a estimativa dos custos das intervenções e a apresentação de Plano de Trabalho, contendo devida indicação de contrapartida.

10. Sendo estas as informações que este departamento dispõe sobre o assunto em tela, restitui-se o processo para, junto com outras informações que julgar pertinentes, subsidiar resposta a elaborada e encaminhada à CONJUR/MDR.

Não se pode olvidar que se trata de cumprimento de uma sentença extremamente abrangente, cuja operacionalização das medidas é assunto complexo,



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
GRUPO ESTADUAL ESPECIALIZADO EM PATRIMÔNIO E MEIO AMBIENTE
GEPAM/SC

dependente de projetos, orçamentos e envolvimento jurídico e operacional de diversos órgãos.

Desta forma, nota-se que são desarrazoados os argumentos do MPF lançados no “Parecer” do evento 42, não havendo que se falar em ausência de postulação da União, tampouco é necessária a aplicação de multa em face do erário, já tão combalido, vez que medidas estão sendo efetivadas.

De todo modo, visando prestar mais informações acerca das medidas que estão sendo implementadas pelo Ministério do Desenvolvimento regional, este órgão de representação judicial notificou as autoridades interessadas para que prestem esclarecimentos complementares. Pelo exposto, requer a concessão de prazo adicional de 15 (quinze) dias para se manifestar de forma complementar ao que já informado anteriormente.

Pede deferimento, respeitosamente.

Data do protocolo eletrônico.

Mariles Wichroski
Advogada da União



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Secretaria Nacional de Segurança Hídrica
Departamento de Obras Hídricas

DESPACHO

Processo nº 90799.000293/2019-05

Ao Gab/SNSH,

1. Trata-se do Despacho DAA SNSH (MDR) 1358313, por meio do qual foi solicitada análise e providências cabíveis quanto a Cota - Jurídico nº 00466/2019/CONJUR- MDR/CGU/AGU (1358206) que remeteu o presente processo, nos termos da NOTA n. 00221/2019/CONJUR-MDR/CGU/AGU (1345380), a esta SNSH/MDR para fornecimento de informações referentes ao Ofício nº 00324/2019/CARPS/PUSC/PGU/AGU (1341744), por meio do qual a Procuradoria Seccional da União em Blumenau vem informar "sobre o cumprimento de sentença em Ação Civil Pública contra a UNIÃO e o ESTADO DE SANTA CATARINA, em razão de terem sido condenados solidariamente, a realizarem diversos serviços de manutenção e recuperação nos sistemas das barragens Oeste, Sul e Norte, localizadas no Alto Vale do Itajaí, nos municípios de Taió, Ituporanga e José Boiteux, respectivamente".
2. A NOTA n. 00221/2019/CONJUR-MDR/CGU/AGU (1345380) solicita posicionamento quanto ao OFÍCIO n. 00324/2019/CARPS/PUSC/PGU/AGU, o qual apresenta a Sentença - Ação nº 5012227-71.2018.4.04.7205 (1341759), que versa sobre diversos tópicos relacionados a serviços de manutenção e recuperação das barragens Norte, Sul e Oeste, assim como o Of. nº 120/GABS/SDC/2019 (1341760) da Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina, informando o cumprimento de diversos desses tópicos e a necessidade de recursos da União para o cumprimento integral da sentença. O OFÍCIO n. 00324/2019/CARPS/PUSC/PGU/AGU encaminha ainda a Recomendação 02/2019 - MPF (1341766) relacionada à Barragem Norte.
3. Cabe informar que com relação ao Ofício nº 043/SDC/GABS/2019, com cópia encaminhada em anexo ao Of. nº 120/GABS/SDC/2019 (1341760), apresentando pleito da Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina para formalização de instrumento de repasse para *realização dos estudos de impacto socioambiental da componente indígena e para o licenciamento ambiental do canal extravasor da Barragem Norte*, esta SNSH/MDR já se manifestou quanto ao assunto por meio do OFÍCIO Nº 031/2019/SIH/MI (1123538), reiterando posicionamento do Ofício nº 574/2017-SIH/MI (0696158).

4. Com relação a Barragem Norte, mais especificamente quanto a RECOMENDAÇÃO 02/2019, de 01 de abril de 2019, recomendo que seja verificada a Nota Informativa nº 2 de 22 de maio de 2019 (1337336), de autoria da SNSH, emitida em manifestação ao referido documento, conforme Processo nº 59000.007800/2019-12.
5. Ao que cabe a este Departamento, informa-se que nos foram solicitadas análises com relação a pleitos do Governo de Santa Catarina visando repasse de recursos para a *conclusão do Canal Extravasador do Vertedouro da Barragem Norte em José Bolteux/SC* (Processo nº 59020.000064/2019-33) e para a *recuperação dos equipamentos eletromecânicos e manutenção extraordinária da Barragem Norte* (Processo nº 59020.000058/2019-86).
6. Conforme análises realizadas por meio da Nota Técnica nº 25/2019/CGAEP/DOH/SNSH/MDR (1211823) e Nota Técnica nº 52/2019/CGAEP/DOH/SNSH/MDR (1287451), este DOH/SNSH se manifestou pela viabilidade de ambos os pleitos apresentados, com o enquadramento no Programa 2040 – Gestão de Riscos e de Desastres. Entretanto, quanto ao pleito referente a recuperação e manutenção da barragem, houve a necessidade de notificar a Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina, por meio do Ofício nº 299/2019/SNSH/MDR (1293308) de 10 de maio de 2019, para apresentação de novo Plano de Trabalho corrigido/ajustado, haja vista inconsistências apontadas no documento analisado.
7. Cabe ainda destacar que, nas análises que foram realizadas, apontamos a necessidade de que seja indicada fonte orçamentária para fazer frente aos custos apresentados, estimados em R\$ 19.985.716,03. Assim, aguardamos o ajuste no Plano de Trabalho referente a recuperação dos equipamentos eletromecânicos e manutenção extraordinária da Barragem Norte, bem como a indicação da fonte orçamentária, para que se proceda as etapas subseqüentes visando a celebração dos acordos.
8. Com relação as barragens Sul e Oeste, informa-se que essas estão incluídas no *Plano de Ações Estratégicas para Reabilitação de Barragens da União, com vistas ao atendimento a Lei de Segurança de Barragem – PLANERB*, sendo que a gestão junto à operadora, a Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina, para implementação das medidas nele previstas, ficou a cargo desta SNSH/MDR, por se tratarem de barragens construídas pelo extinto DNOS (vide Nota Técnica nº 37/2019/CGAEP/DOH/SNSH/MDR (1263086) e encaminhamentos posteriores do Processo nº 59000.000363/2014-00).
9. Desta forma, considerando o Despacho CGAEP 1357327, o Despacho DOH 1357891 submeteu o Processo nº 59000.000363/2014-00 ao gabinete desta SNSHS, recomendando o envio de ofícios à Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina, tratando das barragens Sul e Oeste, nos quais informa-se da disposição do Ministério para assinatura de termos de convênio ou instrumento congênere, providenciando suporte financeiro para implementação de medidas indicadas no PLANERB, sendo necessário para tal a estimativa dos custos das intervenções e a apresentação de Plano de Trabalho, contendo devida indicação de contrapartida.
10. Sendo estas as informações que este departamento dispõe sobre o assunto em tela, restitui-se o processo para, junto com outras informações que julgar pertinentes, subsidiar resposta a elaborada e encaminhada à CONJUR/MDR.



Documento assinado eletronicamente por **Stanley Rodrigues Bastos, Diretor(a) do Departamento de Obras Hídricas**, em 06/06/2019, às 11:40, com fundamento no art. 6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1359107** e o código CRC **E2C59DD4**.